



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/4/2021

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

התובעת:

נינו כרמלה  
באמצעות ב"כ עו"ד גבעון יהושע

-נגד-

הנתבעת:

אלסברג עירית  
באמצעות ב"כ עו"ד בלוח אופיר

## פסק דין

לפניי תביעה למתן צו האוסר על הנתבעת בנייה, הכוללת הריסה של דירתה הנוכחית והקמת דירה אחרת בעלת יחידה עצמאית וכן בניית בריכת שחייה ושלוש חניות.

1. במרכז ההליך בית דו משפחתי הנמצא ברחוב התורן 79 שבי ציון, הרשום כגוש 18116 חלקה 152 ששטחה 826 מ"ר. הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם ככזה (להלן - **הבית המשותף**).

2. אין הסכם שיתוף בכתב בין הצדדים; אך מביקורי במקום ומטיעוני הצדדים (סעיף 2 לסיכומי התובעת; עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 20.06.22 שורות 21-22), יש לקבוע שקיימת חלוקה בעין של המקרקעין, המוסכמת על הצדדים; לתובעת חזקה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/4/2021

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ייחודית בדירה בצד הדרומי של החלקה ובחצר הסמוכה לה, ולנתבעת חזקה ייחודית בדירה שבצד הצפוני של החלקה ובחצר הסמוכה לה, בין השתיים מפרידה גדר.

3. קודם להליכים שלפניי התנהלו הליכים ברשויות התכנון, תחילתם בשנת 2019 וסופם בשנת 2021. בהליכים אלו, נדונו והוכרעו טענות שונות של התובעת נגד הבנייה המבוקשת. בתאריך 04.01.21 ניתנה ההחלטה האחרונה בהליכים אלו, על ידי ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה (להלן – **ועדת הערר**), מכוחה ניתן לנתבעת בתאריך 24.01.21 היתר בנייה שמספרו 20190991 הכולל הריסת בית מגורים ומוסך, בניית דירת מגורים חדשה הכוללת חדר עבודה לאומן ולקיום סדנאות בקומה השנייה, בריכת שחייה פרטית מובנת מחוץ לקווי בניין, חניה מקורה ומחסן (להלן – **היתר הבנייה**).

ההליכים בתיק שלפניי

4. כתב התביעה הוגש בתאריך 18.01.2021, בסמוך לאחר מתן החלטת ועדת הערר מיום 04.01.21.

5. בשורה ארוכה של נימוקים, עתרה התובעת בכתב התביעה למתן צו האוסר על הנתבעת לבנות מכוח היתר הבנייה. יחד עם התביעה הוגשה בקשה לסעד זמני. בדיון בבקשה שהתקיים במעמד הצדדים ביום 27.01.21 לפני כבוד המפקחת יעל ליבוביץ, התחייבה הנתבעת שלא להתחיל בבנייה, ולא ניתן צו פורמלי בעניין.

6. התיק הועבר לטיפול במהלך חודש ינואר 2022 ובתאריך 20.06.22 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים. בדיון זה צומצמו מוקדי המחלוקת בין הצדדים לשלושה נושאים אלו: בריכת השחייה, המדרגות החיצוניות והחנייה השלישית.

7. בסוף הדיון ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים, שתינתן לתובעת שהות לבחון עמדתה בנוגע לשלושת הנושאים שבמחלוקת וככל שתעמוד על התנגדותה בעניינים



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/4/2021**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלו, ייקבע מועד לביקור בבית המשותף, יינתן צו להגשת טיעונים בכתב, על יסוד תוכרע המחלוקת בין הצדדים.

8. ביום 04.07.22 הודיעה התובעת שהיא עומדת על התנגדותה בעניינים האמורים; בנסיבות אלו, ביקרתי בבית המשותף בתאריך 13.09.22 עם הצדדים ובאי כוחם, לאחר מכן הגישו הצדדים טיעונים בכתב.

**תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם**

**טיעוני התובעת**

9. לטענת התובעת, הואיל והבנייה המבוקשת עתידה להיבנות על מקרקעין שבבעלות משותפת של הצדדים, הרי שהיא כפופה להסכמת התובעת, גם אם מדובר בבנייה על גבי שטח שבחזקתה הייחודית של התובעת, וגם אם הנתבעת אינה חורגת מאחוזי הבנייה המותרים; שכן מעבר לאלו, קיימים גורמים אחרים, כגון אופן הבנייה של האלמנטים הנבנים והשימושים המבוקשים, אשר יש בהם להשפיע על שווי המקרקעין המשותפים. במקרה דנן מדובר בבנייה הכוללת "אלמנטים משמעותיים": בריכת שחייה וחדר מכוניות, שלוש חניות ויחידת דיור נפרדת שמתוכננת לה גישה עצמאית דרך גרם מדרגות חיצוני.

10. לפי התכנית החלה על המקרקעין, הקמת בריכה אינה מותרת במישרין או בעקיפין. כמו כן בניגוד לתכנית המגבילה את מספר יחידות הדיור המותר לכל מגרש לשתי יחידות, ועדת הערר התירה לנתבעת לבנות יחידת דיור שלישית, כך ניתן להסיק מהעובדה שהותרה לה בניית שלוש חניות ומתוכננת כניסה נפרדת ליחידה שבקומה העליונה. לטענת התובעת, לו היה רצונה האמתי של הנתבעת בחדר עבודה אומן, הייתה מסתפקת בבניית מדרגות פנימיות בתוך דירתה, ולא הייתה מבקשת לבנות יחידה נפרדת בעלת כניסה עצמאית.

11. לפי התכנית החלה על המגרש, השימוש של חדרי עבודה לאומנים מותרת בקביעת הוועדה המקומית, שהשימושים המבוקשים אינם מהווים מטרד סביבתי, אלא



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/4/2021

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהוועדה המקומית לא ערכה כל בדיקה בעניין זה. הבית המשותף נמצא ברחוב ללא מוצא, הכולל בסך הכול כעשרה בתים. באחד הבתים הסמוכים מופעל סטודיו להתעמלות הגורם לעומס בלתי נסבל ברחוב.

**טיעוני הנתבעת**

12. התנגדותה הגורפת של התובעת לבנייה במשך תקופה ארוכה, שצומצמה בהליך הנוכחי לשלושה נושאים בלבד, מלמדת שמדובר בהתנגדות חסרת תום לב, שמטרתה למנוע מהנתבעת שימוש בזכויותיה הקנייניות.

13. אם בכך לא די, הרי שבסיכומיה ממשיכה התובעת להתנגד לבנייה המבוקשת ללא הסבר - כיצד יש בבנייה המבוקשת לפגוע בזכויותיה? הנתבעת מעלה טענות תכנוניות גרידא, אלו נדונו ונדחו על ידי מוסדות התכנון והיא מושתקת מהעלותן שוב בהליך זה.

14. בהיבט הקנייני, אין מחלוקת שלצורך הבנייה המבוקשת נדרשת הסכמת התובעת, אלא שלא הוצג על ידה בדל ראיה להוכחת טענתה שיש בבנייה המבוקשת, לפגוע בקניינה.

15. בעניין בריכת השחייה, קבעה ועדת הערר שאין כל פגם בהחלטת הוועדה המקומית להתיר בניית בריכה בכפוף לחוות דעת אקוסטית בדבר פתרונות מיגון אקוסטי למניעת מטרדי רעש אפשריים. התובעת לא ערערה על החלטה זו וגם בהליך זה מתנגדת לבניית בריכת השחייה, בלי לטעון לנזק או לפגיעה שעלולים להיגרם לה כתוצאה מבניית הבריכה.

16. בעניין החנייה השלישית המתוכננת, טענת התובעת מלמדת יותר מכל על חוסר תום לב. התובעת מעלה טענה תכנונית שנדונה ונדחתה על ידי מוסדות התכנון. מעבר לכך, התובעת אינה טוענת לפגיעה שתיגרם לה כתוצאה מכך. שתיים מתוך החניות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/4/2021**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הן חניות טוריות (אחת אחר השנייה), כך שאין בהוספת חנייה באופן זה כדי לצמצם את שטח החנייה הציבורי בחזית המקרקעין ובוודאי שאין בכך לפגוע בתובעת.

17. אשר לבניית המדרגות החיצוניות, התנגדות התובעת כפי שמקבלת ביטוי בסיכומיה, נוגעת אף היא לשיקולים תכנוניים, שאין מקום לדון בהם במסגרת הליך זה. מעבר לכך, התנגדות התובעת למדרגות בשל חששה, שהנתבעת תעשה ביחידה הנוספת שימוש חורג מההיתר, אינה מוצדקת, בפרט לאור העובדה שטענה זו נבחנה על ידי מוסדות התכנון, ונקבעו בהיתר תנאים להבטחת השימוש שייעשה ביחידה.

**דיון והכרעה**

18. אין מחלוקת בין הצדדים, שהבנייה המבוקשת על ידי הנתבעת טעונה הסכמה מצד התובעת. בשים לב לכך שבבית המשותף שתי דירות בלבד, למעשה לתובעת זכות וטו ביחס לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעת.

19. עניינה של התביעה אפוא בשאלה האם באיזון האינטרסים של כל צד, יש בבנייה שמבקשת הנתבעת לבצע לפי היתר הבנייה שבידה, כדי לפגוע בזכותה הקניינית של התובעת, באופן המצדיק ומחייב לאסור על הנתבעת את ביצוע הבנייה [ראו: ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט (6) 449; ע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' בני אליעזר (נבו 09.01.2011); רע"א 4657/21 כהן נ' משה"ב חברה לבניין ופיתוח בע"מ (נבו 03.08.2022)].

20. כאמור, התנגדותה של התובעת צומצמה ומוקדה לשלושה נושאים אלו: בריכת השחייה שמבקשת הנתבעת לבנות, המדרגות החיצוניות המתוכננות כגישה לקומה העליונה שיעודה משרד אומן ובניית שלוש חניות במקום שתיים.

21. נפנה לבחון את נימוקי התנגדותה של התובעת לבנייה המבוקשת.

**המדרגות החיצוניות**



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/4/2021**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. בקשת התובעת לאסור על הנתבעת לבנות מדרגות חיצוניות למשרד אומן המתוכנן בקומה העליונה, מבוססת על חששה, שמדובר בבנייה של יחידת דיור נוספת לדירת התובעת, כך שבפועל יכלול הבית המשותף שלוש דירות, שעה שלפי התכנית החלה על המגרש מותרת בניית שתי דירות לכל היותר.

23. לטעמה של התובעת, מתן היתר לבניית יחידה נוספת ועצמאית שהגישה אליה באמצעות מדרגות חיצוניות, והקמת שלוש חניות, מעידים על התכנות גבוהה לשימוש ביחידה זו בעתיד, כיחידה נפרדת למגורים.

24. אין זו הפעם הראשונה שהתובעת מעלה טענתה זו, והיא זכתה להתייחסות מוסדות התכנון בהליכים התכנוניים, לא אחת:

1.24. בהחלטת הוועדה המקומית מתאריך 09.02.20 שדנה בהתנגדותה של התובעת בשורה של נושאים, צוין בעניין גרם המדרגות, כי הטענה נבדקה על ידי הוועדה המקומית, ונמצא שהתכנון המוצע אינו מבסס באופן מובהק חשד לפיצול עתידי לשתי יחידות. נקבע בהחלטה שמדובר ביחידה שייעודה חדר עבודה לאומן, ונעדרים ממנה מאפיינים של יחידת דיור כגון מטבח, שירותים וסלון. לא זו אף זו, נקבע שכתנאי למתן ההיתר, תידרש הנתבעת לחתום על תצהיר בנוסח המקובל בוועדה, בדבר התחייבות לשימוש ביחידה זו, בהתאם לתנאי ההיתר.

2.24. בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 08.06.20 שדנה בערעור התובעת על החלטת הוועדה המקומית מפברואר 2020, אושרה עקרונית החלטת הוועדה המקומית בנוגע ליחידה העליונה, ואולם העניין הוחזר לוועדה המקומית לדיון נקודתי נוסף, להבהרת הגדרות השימוש ביחידה הנוספת (גלריה? חדר אומן? משרד?).

3.24. בהחלטת הוועדה המקומית מיום 23.06.20 נקבע שלאור תיקון הרישום ל"חדר עבודה אומן – ציור ורישום + חדר ציוד ועבודה" והבהרת הנתבעת שמדובר בחלל לשימושה, לציור בשעות הפנאי, ולעריכת סדנאות לילדי המושב בקבוצות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/4/2021**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קטנות של 3-4 ילדים, בתדירות נמוכה, ולאור הסכמתה אף לעגן התחייבותה  
זו בתצהיר, הוחלט לאשר את בקשת הנתבעת.

24.4 בהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 04.01.21, בערר על החלטת הוועדה  
המקומית מיוני 2020, הוחלט לאשר את בקשת ההיתר, לנוכח ההבהרה  
והתיקון של הגדרת השימוש בחלל העליון, ובכפוף להתחייבותה של הנתבעת  
בתצהיר שלא לחרוג משימוש זה. בהחלטה אף נפסק שאין להגביל את  
הסדנאות לילדים בלבד או לתושבי המקום בלבד, הואיל והשימוש כחדר עבודה  
לאומן הכולל קיומן של סדנאות, הוא שימוש מצומצם העונה על הוראות  
התב"ע, אף ללא הטלת מגבלות אלו.

25. הנה כי כן, בהחלטת ועדת הערר האחרונה מיום 04.01.21 נדחתה סופית התנגדות  
הנתבעת להקמת המדרגות החיצוניות, בתוך כך נדחתה גם טענתה שהמדרגות  
החיצוניות מעידות על הקמתה של יחידת דיור נוספת. טענות אלו של התובעת נטענו  
"אחת לאחת" גם בהליך שלפניי, ולאחר בחינתן מצאתי שיש לדחותן מאותם  
טעמים.

26. אכן ככלל, לא יותר פיצול דירה בבית משותף לכמה יחידות, בשל החשש ששינוי  
מבני זה בדירה יאפשר שימוש עצמאי בכול אחת מהיחידות כדירה עצמאית, דבר  
שעלול להוריד את ערך הדירות בבית המשותף, בין היתר בשל ההעמסה על תשתיות  
הבית ועל התשתית הציבוריות, שבמקור תוכננו להכיל מספר יחידות מוגבל; בכך  
עלולים להיפגע בעלי הדירות האחרים, ולכן מתחייבת הסכמתם לצורך ביצוע שינוי  
מסוג זה [ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט(2) 39, 43 (1975)].

27. על הרציונל העומד מאחורי הדברים ניתן ללמוד מהדברים הבאים, שנכתבו בהקשר  
לעניין אחר (האם שיכונם של 10-20 קשישים או תלמידים הוא שימוש למגורים),  
אך רלבנטיים לענייננו: "שיכונם של 10-20 קשישים בבית אחד...גורם לעומס גדול  
יותר על התשתיות, בהשוואה לזה שתוכנן מלכתחילה לסביבת המגורים...עומס  
גדול יותר על מקומות החניה...תור ארוך יותר בסניף הדואר השכונתי, פחות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/4/2021

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקומות ישיבה פנויים בגינה השכונתית, עומס גדול יותר על תשתיות המים והביוב (יותר מקלחות, יותר הדחות אסלה) וכו' [אסף רנצלר, שימוש חורג במקרקעין, 292 (2009); כמו כן ראו: ע"א (מחוזי ת"א) 1008/99 מקביאן נ' הילנגר (נבו 3.8.2000)].

28. ואולם, לא בכל מקרה יש לאסור על מתן גישה עצמאית ליחידה נפרדת, ויש לבחון כל מקרה לגופו. בנסיבות דנן, שבהן התכנית החלה על המקרקעין מתירה שימוש ביחידה כחדר עבודה לאומן, לרבות לצורך העברת סדנאות במקום – כפועל יוצא, כניסתם של משתתפים לסטודיו היא חלק מהשימוש המותר - הרי שמתן גישה מבחוץ ושלא מתוך הבית, מתבקש. לזאת יש להוסיף את בחינת הדברים על ידי הוועדה התכנונית וקביעתה שחששה של התובעת מפני יצירת יחידת דיור נוספת אינו מבוסס. כל אלו, בצירוף התחייבותה של הנתבעת בתצהיר שלא לחרוג מהשימוש המותר, כאחד מתנאי ההיתר, מובילים למסקנה, שאין למנוע מהנתבעת לבנות מדרגות חיצוניות כקבוע בהיתר.

29. טענת התובעת לפגם לכאורה שנפל בעבודת הוועדה המקומית, משלא בדקה האם קיומן של סדנאות ביחידה העליונה יגרום מטרד סביבתי, היא טענה במישור התכנוני, שאין מקומה להתברר בהליך שלפניי. מעל הצורך ייאמר, שבמסגרת ההליכים התכנוניים התובעת לא הצביעה על מטרד בעטיו יש לאסור את השימוש ביחידה העליונה כמשרד אומן, למעט הטענה בדבר מצוקת חניות ברחוב, אלא שלצורך מניעת מטרד זה, הותרה בניית חניה נוספת, שלישית (ראו להלן). מכל מקום ולמען הסר ספק יצוין שלא הונחו לפניי ראיות להוכחת פגיעה אפשרית בשל השימוש שאושר בהיתר, ולפיכך הטענה נדחת גם מטעם זה.

#### חנייה שלישית

30. בהקשר להיתר לבניית שלוש חניות, כל שטענה התובעת הוא ש"לא יעלה על הדעת" שלחידה אחת נדרשות שלוש חניות (סעיף 18.1 לסיכומיה) ושמיתן היתר לבניית שלוש חניות (במקום שתיים) יחד עם ההיתר לבניית גרם מדרגות חיצוני מעידים על כוונה לשימוש אסור ביחידה הנוספת כיחידה למגורים. הטעמים שהובאו לעיל,



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/4/2021

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעניין גרם המדרגות נכונים גם בעניין זה. מדובר בטענה סתמית, ואין לפניי טעם של ממש, לא כל שכן ראיה להוכחת פגיעה קניינית בתובעת, בשל החניה הנוספת שעתידה להיבנות בשטחה. להפך. לנוכח טענת התובעת בהליכים התכנוניים, למטרד חניה שנוצר ברחוב עקב הפעלת חוג התעמלות מבית אחר ברחוב, הותר לנתבעת לבנות חניה נוספת בשטחה, כדרך למניעת מטרד אפשרי, עליו הצביעה התובעת. אפנה בעניין זה להחלטת ועדת הערר מיום 04.01.21:

**"לכך יש להוסיף שהעוררת לא הצביעה על כל מטרד שצפוי להתעורר מן השימוש המבוקש, בעטיו יש לדחות את הבקשה. העוררת הצביעה על מטרד חניה בהקשרו של שימוש אחר ברחוב, אך בעניינו הותרה חניה נוספת שיש בה כדי לענות על חשש זה. בנסיבות אלה אף אין לקבל את טענות העוררת לפיהן בקשת חניה נוספת זאת מעלה חשש להקמת יחידת דיור נוספת".**

**בררכת שחייה**

31. לפי ההיתר, אושרה בקשת הנתבעת לבניית בריכת שחייה פרטית ששטחה 36.96 מ"ר, בצדה המערבי של החלקה.

32. בסיכומיה, חזרה התובעת על משנתה הכללית, שאין לאפשר מצב שבו אחד השותפים במקרקעין מחליט על דעת עצמו לבנות בשטח שבחזקתו, ללא הסכמת השותפים האחרים, בפרט כשמדובר בבנייה של "אלמנטים משמעותיים" דוגמת בריכת שחייה וחדר מכונות.

33. טענות התובעת בסיכומיה מדוע יש לאסור על בניית הבריכה הן טענות תכנוניות במהותן, שהועלו על ידה בהליכים התכנוניים, נדונו והוכרעו. בהחלטת ועדת הערר מיום 30.06.20 נקבע שברכות שחייה באזורי מגורים נתפסות היום כשימוש אינטגרלי לגיטימי של מגורים והנתבעת חויבה בהמצאת דוח יועץ אקוסטי לפיו



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/4/2021

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תידרש לפעול. יוער שטענות התובעת בדיון מיום 20.06.22 לרעש, למטרד ולירידת ערך דירתה בשל בניית בריכת השחייה המתוכננת, נפקדות מסיכומיה, ואין לפני טעם ענייני, מדוע יש לאסור על בניית הבריכה המבוקשת.

34. מעל הצורך אציין שמביקורי בבית המשותף ביום 13.09.22 הוצגה לפניי בין היתר החצר שבה עתידה להיבנות בריכת השחייה, בצדה המערבי של החלקה. בביקור במקום הוצגה לפניי בריכת שחייה בנויה, בבית דו משפחתי הבנוי בחלקה הצמודה מצפון לחלקת הצדדים. התרשמתי שבניית בריכת שחייה היא בגדר שימוש שיש להתיר, בהתחשב במיקומו של הבית המשותף ובאופיו של המקום.

**סוף דבר**

35. מהנימוקים שלעיל, התביעה נדחית במלואה.

36. בסיכומם של דברים יש לקבוע אפוא שהתנגדותה של התובעת למדרגות החיצוניות ולחניה הנוספת מבוססת על חשש ערטילאי ולא מבוסס מפני הפרה עתידית של הנתבעת את תנאי ההיתר. הטענה נגד בניית בריכת שחייה, אף היא נטענה בעלמא, ללא נימוק מוצדק.

37. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), תכלית החיוב בהוצאות משפט היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.06.2005), נקבע כאמת מידה שההוצאות צריכות להיות סבירות, מידתיות והכרחיות ועליהן לבטא את **"האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין"** ([תקנה 151\(ב\)](#) לתקנות). בין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה יש למנות את התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין עבור בעלי הדין.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/4/2021

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

38. לאחר בחינת אמות המידה שנקבעו בפסיקה, ולאחר שנתתי דעתי בין היתר למשך ניהול התיק – כשנתיים בהן נמנע מהנתבעת לבנות ללא הצדקה; לקיומו של הליך הסעד הזמני, ולרוחב היריעה שפרש כל אחד מהצדדים, ראיתי לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת בהליך בסכום של 16,000 ₪. אין לפניי פירוט של הוצאות הנתבעת בהליך כמצוות [תקנה 155\(א\)](#) לתקנות וסכום זה נקבע לנוכח הארכת הדיון על ידי התובעת שלא לצורך [ראו: רע"א 5830/22 שטראוס נ' יצחק (נבו) 16.01.23]; תקנה 156 לתקנות].

39. מכוח סמכותי אני מורה על רישום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בדבר פסק דין זה. ההערה תירשם על זכויותיה של הנתבעת בבית המשותף שברחוב התורן 79 שבי ציון, הידוע כגוש 18116 חלקה 152. ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

**מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.**

ניתן ביום כ"ג שבט תשפ"ג, 14 בפברואר 2023, בהעדר הצדדים.

עִינָת מִיָּדֵן בִּלּוֹם

**מפקחת על רישום מקרקעין**